



NOTA INFORMATIVA 12/01-2022

PETICIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES DE VIDEO VIGILANCIA ACD

1.- Introducción;

Con el objeto de actualizarnos y ponernos al día como cuerpo de seguridad local, entre otras cosas, sobre el tratamiento y gestión de las personas privadas de libertad, actualización que culminará con la nueva comisaría, así como crear un criterio único sobre el tratamiento de las imágenes de video vigilancia del circuito del Área de Custodia de Detenidos, de ahora en adelante ACD, se establece lo siguiente en esta nota informativa.

2.- Normativa;

[Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.](#)

Sección 2.ª Tratamiento de datos personales en el ámbito de la videovigilancia por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Artículo 15. Sistemas de grabación de imágenes y sonido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1. La captación, reproducción y tratamiento de datos personales por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los términos previstos en esta Ley Orgánica, así como las actividades preparatorias, no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los efectos de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. En la instalación de sistemas de grabación de imágenes y sonidos se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones propias; asegurar la protección de edificios e instalaciones públicas y de sus accesos que estén bajo custodia; salvaguardar y proteger las instalaciones útiles para la seguridad nacional y prevenir, detectar o investigar la comisión de infracciones penales y la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

Artículo 16. Instalación de sistemas fijos.

1. En las vías o lugares públicos donde se instalen videocámaras fijas, el responsable del tratamiento deberá realizar una valoración del citado principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad e intervención mínima.



Asimismo, deberá llevar a cabo un análisis de los riesgos o una evaluación de impacto de protección de datos relativo al tratamiento que se pretenda realizar, en función del nivel de perjuicio que se pueda derivar para la ciudadanía y de la finalidad perseguida. Se entenderá por videocámara fija aquella anclada a un soporte fijo o fachada, aunque el sistema de grabación se pueda mover en cualquier dirección.

2. Esta disposición se aplicará asimismo cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilicen instalaciones fijas de videocámaras de las que no sean titulares y exista, por su parte, un control y dirección efectiva del proceso completo de tratamiento.

3. Estas instalaciones fijas de videocámaras no estarán sujetas al control preventivo de las entidades locales previsto en su legislación reguladora básica, ni al ejercicio de las competencias de las diferentes Administraciones públicas, sin perjuicio de que deban respetar los principios de la legislación vigente en cada ámbito material de la actuación administrativa.

4. Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre los bienes afectados por estas instalaciones, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a facilitar y permitir su instalación y mantenimiento, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

5. Los ciudadanos serán informados de manera clara y permanente de la existencia de estas videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, así como de la autoridad responsable del tratamiento ante la que poder ejercer sus derechos.

[Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales](#)

Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica.

4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

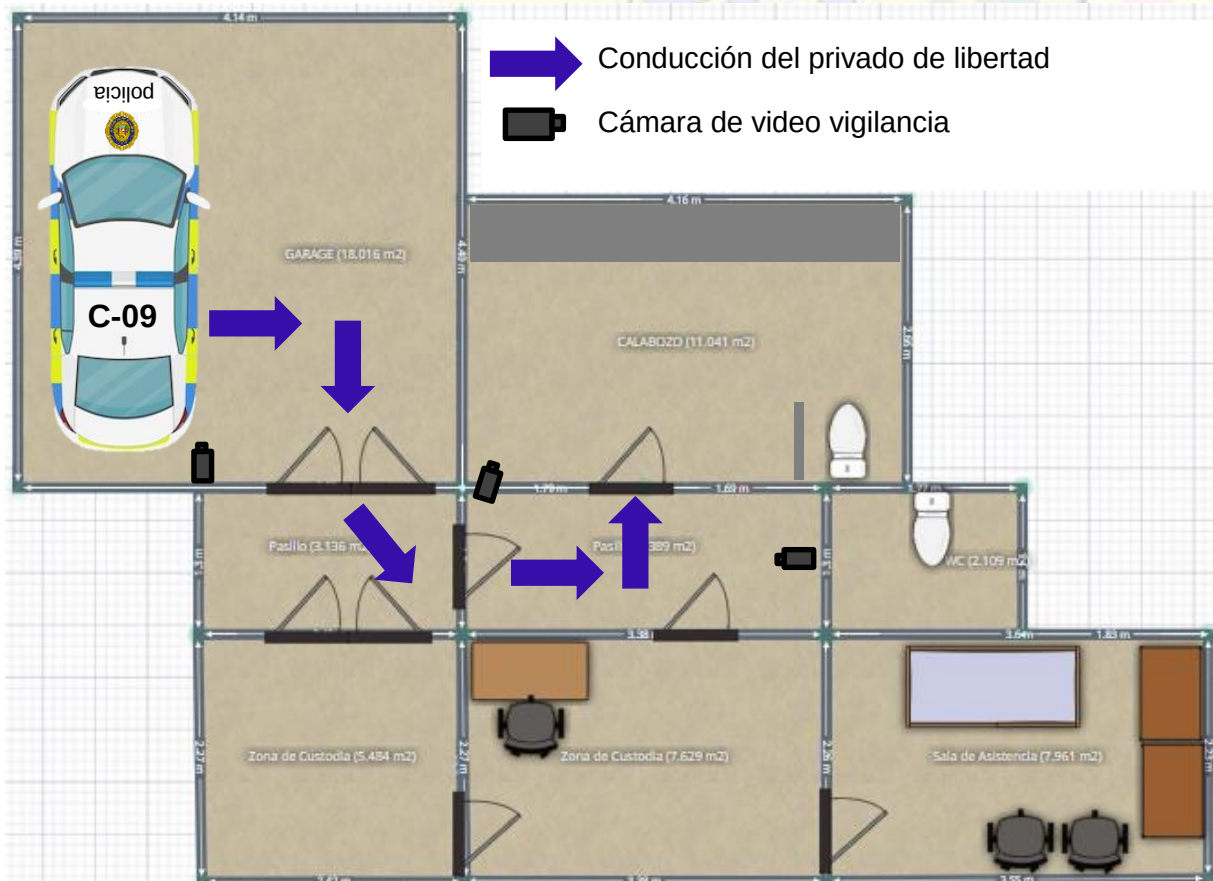
También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información. En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.

6. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.

7. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo.

8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica.

3.- Circuito de circulación del privado de libertad y ubicación de las cámaras de videovigilancia;



4.- Letreros informativos de zona video vigilancia;

Con el objeto de incorporar y atender la normativa sobre LOPD en cuanto a los lugares videovigilados de la comisaria, como dependencia del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, así como con el visto bueno del Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Santa Coloma, el Sr. Herráez, se han instalado múltiples carteles como el de la imagen inferior;



Zonas de instalación;

Puerta de acceso principal, acceso desde el aparcamiento (puerta 2), acceso a la zona de custodia de detenidos (ACD), puerta de acceso al aparcamiento (desde comisaria) y calabozo (es visible en ambos lados).

5.- Petición de imágenes del sistema de video vigilancia;

La petición formará sobre las imágenes de videovigilancia de la zona de afectación en cuanto al circuito de circulación y/o estancia del/los privado/s de libertad, se deberá realizar por el responsable de turno del momento del incidente en el ACD.

Será este mando el que deberá cumplimentar el acta A-120 PL de petición de imágenes de videovigilancia de la ACD, la cual está en el anexo 1 de la presente Nota Informativa.



Esta petición se podrá realizar de forma manuscrita y/o informática, en caso de que se haga de forma manuscrita se deberá hacer llegar el documento a la **Unitat de Suport a la Prefectura** (USP). En caso de confeccionar el documento de forma telemática, se deberá enviar en formato Word o PDF al correo a:

Grado	Nombre	Correo
Intendente	Francisco Barral Pérez	barralpf@gramenet.cat
Sargento Resp. USC	Antonio Chicharro Cabrera	chicharroca@gramenet.cat
USP	Magda Ferreres Serrano	ferreressm@gramenet.cat
	Ernesto A. González Ramos	gonzalezrea@gramenet.cat
	Vanessa Guerrero Ruiz	guerrerorv@gramenet.cat
Cap OAC-AT	German Sola García	solagg@gramenet.cat

6.- Resolución de la petición de imágenes de videovigilancia de la ACD PL;

Una vez la jefatura haya valorado la idoneidad de la petición, más concretamente el Intendente, Don. Francisco Barral, y/o el Sargento Cap de USC, Don. Antonio Chicharra, estudiará la petición, valorando, entre otros, la incidencia, la relevancia de la incidencia para el servicio, la posible repercusión social, mediática, administrativa y/o penal, que se pueden derivar de la incidencia en la ACD.

Tras realizar la valoración, la jefatura dará una respuesta al solicitante en la misma acta de petición, la A-120 PL.

En caso que la jefatura considere que no procede, la petición quedará archivada. Por lo contrario, en caso de que considere que la petición es acorde y por consiguiente, las acepte, será la jefatura la que decida el tipo de resolución de la petición entre: Visualización de las imágenes por el solicitante, imágenes puestas a disposición de la autoridad judicial o administrativa, reserva de las imágenes en prevención de posibles denuncias, actuación de oficio u otras que la superioridad decida de forma motiva y justificada.

7.- Soporte en el cual se reservaran las imágenes;

Las imágenes que la superioridad considere oportuno reservar, se extraerán del sistema de grabación y se grabaran en un CD/DVD que quedará depositado en un lugar cerrado al público y bajo la custodia del Cap d'OAC-AT, designado para tal efecto por jefatura, como el responsable del sistema de video vigilancia de comisaria de PL.

Este soporte (CD/DVD) quedará a disposición de la autoridad administrativa y/o judicial por un plazo de un (1) año, traspasado el mismo, sin que cause necesarias para ningún procedimiento, las mismas serán destruidas de forma definitiva.



8.- Entrada en vigor;

Que esta Nota Informativa entra en vigor desde el momento de su publicación, con efectos de cumplimentación obligatoria inmediata. Quedando a disposición de la superioridad su modificación. Asimismo, ésta deroga las instrucciones que desde la OAC-AT se hubieran establecido sobre esta temática con anterioridad.

En Santa Coloma de Gramenet a 06 de Abril de 2022.

Cap de la OAC
Policía Local Santa Coloma de Gramenet

ANEXO

